

0014171-50.2016.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lilian Lage Humes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO GILIARD COSTA MACIEL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lilian Lage Humes

Vistos.

FRANCISCO GILIARD COSTA MACIEL, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 25 de fevereiro de 2016, por volta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0014171-50.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0014171-50.2016.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO GILIARD COSTA MACIEL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lilian Lage Humes

Vistos.

FRANCISCO GILIARD COSTA MACIEL, qualificado nos autos, está sendo processado como

incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 25 de fevereiro de 2016, por volta das 23h30min, na Rua Nelson Cruz, nº 01, Belém, nesta cidade e comarca de São Paulo, vendia, guardava e trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, duas porções de cocaína, contendo peso líquido de 1.5g, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu não foi localizado para citação pessoal e citado por edital não se manifestou, nem constituiu defensor, razão pela qual o processo foi suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 81).

Posteriormente o réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 97).

O processo seguiu seu regular trâmite, não havendo nulidades a serem sanadas.

Durante a instrução processual, foi ouvida uma testemunha e o réu foi declarado revel.

As partes apresentaram debates.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está provada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 2, pelo laudo de exame toxicológico de fls. 47/50 e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também ficou comprovada.

O réu não foi localizado para ser ouvido em juízo e, na fase inquisitorial, quedou-se silente (fls. 6).

O policial Bernardo não foi localizado para ser ouvido em juízo, mas na fase policial confirmou os fatos mencionados na denúncia.

De igual forma, o policial Moisés relatou que no dia 25 de fevereiro de 2016, foi feita uma operação na 8ª Seccional em que os policiais foram até a rua da favela Nelson Cruz.

O réu estava bem no começo da favela e o policial Bernardo se dirigiu a ele simulando comprar entorpecentes. Eles tiveram um diálogo bem breve e Bernardo deu dinheiro na mão do réu. Quando o réu pôs dinheiro e deu drogas para o policial Bernardo, ele foi preso em flagrante.

Conforme orientação que prevalece em nossos Tribunais, os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não

ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e uma vez que os policiais não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador.

No caso em exame, os policiais não conheciam o réu e não tinham motivos pessoais para incriminá-lo falsamente. Adicionalmente, não surgiu nos autos nenhum motivo de suspeição do trabalho policial.

Ademais, as circunstâncias da apreensão da droga e a forma de seu acondicionamento apontam para a prática de tráfico de drogas.

Desta forma, todos os elementos colhidos nos autos evidenciam a traficância, não havendo que se falar em desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 ou em absolvição do réu, frisando que a circunstância eventual (pois não comprovada) de o réu ser usuário de drogas não é condição incompatível com a prática de tráfico, sendo inclusive costumeiro que usuários pratiquem a venda de entorpecentes para sustentar o próprio vício.

Portanto, caracterizado o crime nos moldes descritos na denúncia, passo a dosar a pena.

O réu é primário (fls. 110/111), razão pela qual fixo sua pena base no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 43 da Lei 11.343/06), em razão da situação econômica do réu.

Aplico a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, reduzindo a pena de 2/3, resultando em 1 anos e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, torno a pena acima fixada como definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena poderá ser o aberto, diante da quantidade dos entorpecentes encontrados e a primariedade do réu.

Em função da extrema gravidade do crime, graças ao malefício que acarreta à sociedade, bem como da personalidade desvirtuada do réu e da quantidade e variedade de drogas encontrada, deixo de aplicar a substituição referida no art. 44, do Código Penal, medida que não se mostra socialmente recomendável, nem suficiente para a reprovação e prevenção do delito praticado.

Isto posto, CONDENO FRANCISCO GILIARD COSTA MACIEL, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 1 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, no valor unitário mínimo, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O réu poderá apelar em liberdade.

Intime-se o réu da sentença por edital, eis que revel.

Declaro o perdimento em favor da União dos bens apreendidos, pois não se comprovou a sua origem lícita.

Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos.

Após o trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se.

São Paulo, 19 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA